調　查　筆　錄

第 1 次

詢問	時　間	自　年　月　日　時　分起至　月　日　時　分止
	地　點	
案由		性影像案(嫌疑人) -筆錄例稿僅供參考，須視個案情節調整
受詢問人	姓　名	
	別（綽）號	
	性　別	
	出生年月日	
	出　生　地	
	職　業	
	國民身分證統一編號	
	戶籍地址	
	現住地址	
	教育程度	
	電話號碼	
	家庭經濟狀況	貧寒 / 勉持 / 小康 / 中產 / 富裕

應告知事項	你因涉嫌 000 案，於受詢問時，得行使下列權利： 一、得保持沉默，無須違背自己之意思而為陳述。 二、得選任辯護人，如為低收入戶、中低收入戶、原住民或其他依法令得請求法律扶助者，得請求之。 三、得請求調查有利之證據。 受詢問人：
問	上述年籍資料是否正確？是否為你本人？是否有刑案紀錄?
	上述權利是否知悉?意識是否清楚?可否製作筆錄?
答	
問	是否有身心智能障礙?有無身心障礙證明?是否具有原住民身
	分?是否請家屬、律師到場?

答	
問	現在時間是****，為夜間時段，你是否同意警方製作警詢筆
	錄？
答	
	拘提搜索
問	依據提審法規定，人民被法院以外之機關逮捕、拘禁時，其本
	人或他人得向逮捕、拘禁地之地方法院聲請提審，你是否要
	聲請提審？
答	
問	*****於 00 年 00 月 00 日 00 時 00 分在持 00 地方檢察署 00 股
	開立拘票將你逮捕，被拘提人 00 是否是你本人?
答	
問	依據刑法第 57 條規定，當場告知你犯罪後之態度得為科刑輕
	重之標準，你是否清楚？
答	
問	你因涉嫌 00 案，*****於 00 年 00 月 00 日 00 時 00 分持 00 地
	方法院核發之 00 年聲搜字第 00 號搜索票，至 00 號執行搜
	索，你是否在場？現場查扣何物？
答	
問	承上，上述查扣物品作用為何？與本案有無關聯？

答	
問	警方檢視上述扣案物品發現，編號00號證物內皆含有大量女
	性之性裸露圖片及影片，且有些影像顯為（未成年或不實）
	性影像，是否正確?
答	
問	上述影片你是否認知為（未成年或不實）性影像？有無個資洩
	漏？是否為你強迫脅迫等使用不法方式取得？
答	
問	承上，是否有恐嚇對方或散布對方個資？
答	
問	你發布猥褻圖影片?有無獲利?共發布幾次?來源為何？
答	。
問	現警方出示通訊軟體00中00群組「00」多次發布（未成年或
	不實）性影像紀錄供你檢視，該發布之紀錄是否皆為你所發
	布?
答	
問	你除了在「00」發布（未成年或不實）性影像外，有無另在其
	他平台做過相類似之事情?
答	
問	你是否有使用名下金融帳戶當作販賣（未成年或不實）性影像

	牟利？若有，請提供使用何種帳戶？
答	
問	現警方出示你遭扣押之編號 1 手機蒐證截圖，編號 1 是否為你
	000 所持用之通訊交友（金融機構）帳戶？
答	
問	現警方出示你遭扣押之編號 00 手機蒐證截圖，編號 00 至 00
	內容，資料夾中有對方著學校運動服(00 國中縮寫)，與你所
	說不知（未成年或不實）性影像顯有不符，你做何解釋?
答	
問	現警方出示你遭扣押之編號 00 手機蒐證截圖，編號 00 至 00
	內容，照片截圖有介紹「……」等字眼，與你所說
	不知（未成年或不實）性影像顯有不符，你做何解釋?
答	
問	你所使用之行動門號多少？係於何時申辦的？由誰申辦的？
	平時係誰在使用？有無借給他人使用？
答	。
問	你是否有使用 00 軟體？暱稱、使用者名稱及綁定電話為何？
	（請檢視個人手機）
答	
問	你是否有加入 00 論壇網站及「00」之（未成年或不實）性影

	像會員？何時加入？你的帳號密碼為何？
答	
問	你最後一次登入上述網站是何時？
答	
問	上述社群係如何加入？主要內容為何？是否涉及散布(未成年
	或不實）性影像？現在是否還有在運作？
答	
問	你是否知道加入該社群係參加以「教唆製造散布兒童及少年性
	剝削防制條例性影像」或散布（未成年或不實）性影像為犯
	罪宗旨之不法組織？是否清楚這是違法行為？
答	
問	你是否同意****員警勘查你的手機電磁紀錄？
答	
問	你手機、電腦、雲端空間內是否有涉嫌本案之相關證物(照片
	及影片）？涉案影像目前存放於何處？
答	
問	承上，你存放在 ICLOUD 中的（未成年或不實）性影像，做何
	用途?有無藉此牟利?或轉發在任何地方?
答	
問	承上，你存放在雲端硬碟，是否就提供給其他人下載之載點?

答	
問	承上，編號00(00，00年00月00日）、00(00，00年00月
	00日）…（一罪一罰，被害人資料越詳細越好）有出示身分
	證件(身分證、學生證)或姓名字條，你是否強暴脅迫或其他
	不當方式威脅對方拍攝猥褻影像?
答	
問	承上，你獲取多少女性之私密影像?有多少是未成年女性?
答	
問	警方再詢問你一次，你是否有散布或販賣兒少性影像?
答	
問	你是否認識00？在本案他的角色為何？有無仇恨糾紛？
答	
問	經警方調查，通訊軟體00私密群組「00」是由暱稱「00」負
	責經營、管理層分別係「00」、「00」等人，該群組採會員制
	加入，你是否知悉並加入該群組?
答	
問	你加入通訊軟體00私密群組「00」目的為何?進入群組條件為
	何?該群組的群組宗旨為何?該群組成員有哪些人?
答	
問	現警方提供犯罪嫌疑人供你指認，被指認人不一定存在於表

	中，表內是否有 00 暱稱「00」、「00」、「00」、「00」、「00」…(00
	張照片)，你是否能清楚指認與本案有關之人？
答	
	傳喚通知
問	你今因何事為警方通知前來?
答	
問	你與告訴人 000 是否認識?如何認識?認識多久?是何關係?有
	無財物、感情或其他糾紛?
答	
問	你於何時?何地?與 000 發生性行為?雙方年齡為何?是否有違
	背雙方意願?(請詳述案情始末)
答	
問	承上，發生性行為時有無以錄音、照相、錄影或其他方式記錄?
	如何記錄?記錄時、地及記錄內容及次數?記錄前是否有先經
	000 同意?有無事證提供?私密照片共有幾張?拍攝時地為何?
答	
問	承上，為何要記錄上揭行為?動機及用途為何?
答	
問	你所記錄的資料除了雙方發生性行為的錄影檔案外，是否還有

	其他相關紀錄?
答	
問	你所記錄的資料由何人持有?資料目前在何處?
答	
問	記錄的資料是否有散布給其他人觀看?散布給何人?或上傳至
	何網站?社群?網址?名稱?以何方式提供?如何散布?為何要散
	布?散布前有無經 000 同意?理由、動機及用途為何?
答	
問	警方提示舉證資料 xxxx，文字、照片或相關資料是否為你與
	000 的對話內容?意思是?
答	
問	警方提示 000 所提告的犯罪事實，000 認為內容已涉及犯罪，
	你對此有何解釋?有無事證可提供?
答	
問	你是否還持有或散布其他人的性影像?來源為何?
答	
問	你是否有販售上述這些性影像？
答	
問	警方詢問時是否有全程錄音影?
答	

問	以上所述是否實在？是否在你自由意志下陳述？
答	
問	對於本案你是否有其它補充事項或意見?
答	
問	辯護人有無意見補充？
答	
	上開筆錄共計頁，於 年 月 日 時 分許製作完竣，並經受
	詢問人親閱認無訛後始簽名捺印
	受詢問人：
	辯 護 人：
	詢 問 人：
	紀 錄 人：